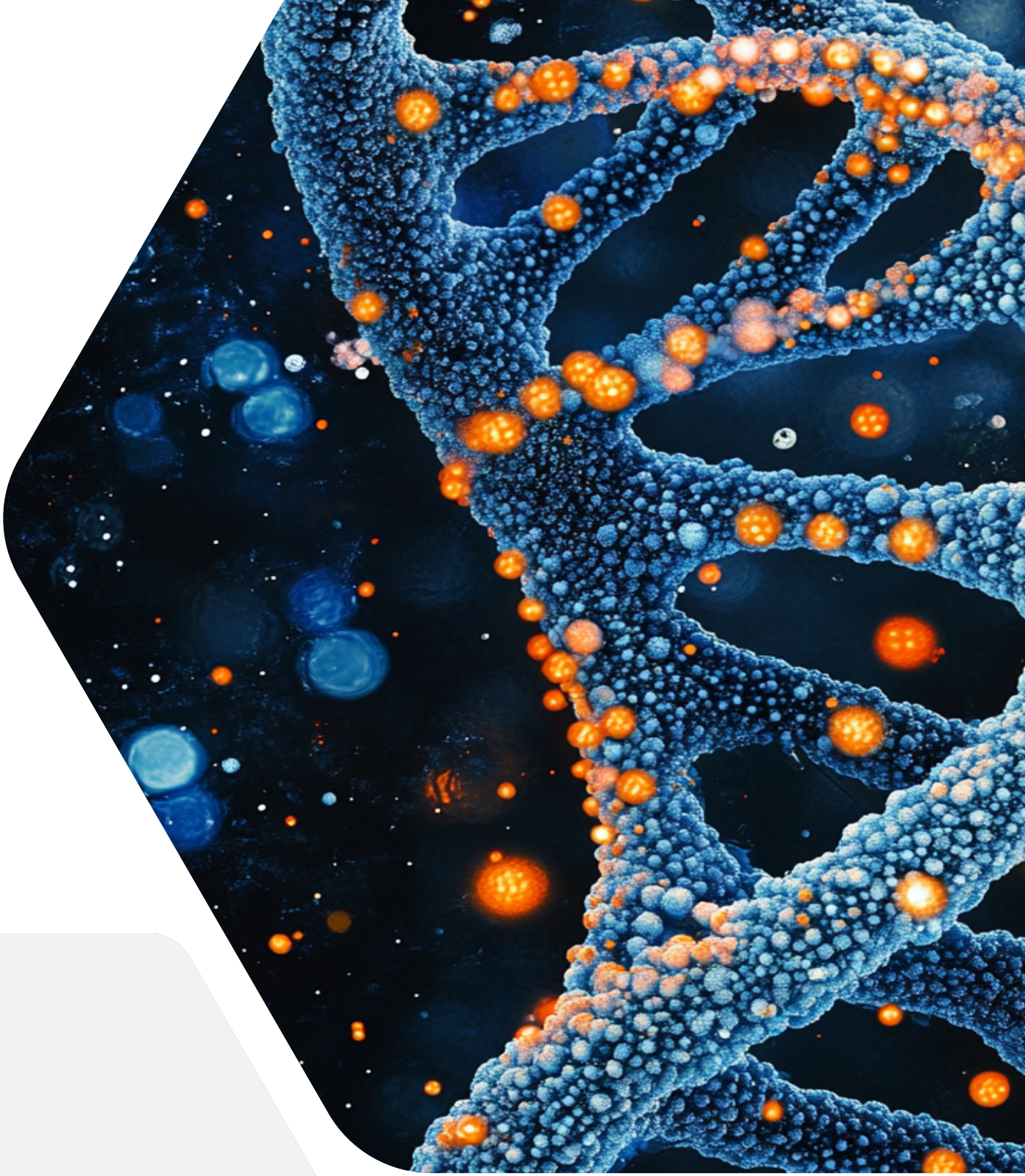


RECHTLICHE LEITLINIE FÜR WERBUNG

WERBEN MIT NOVOGENIA PRODUKTEN

Novogenia befindet sich an der Spitze der wissenschaftlichen Möglichkeiten und bietet etablierte Analyseverfahren wie Blutanalysen, aber auch fortschrittliche Möglichkeiten wie Genanalysen und personalisierte Produkte an. Da wir uns hier im Gesundheitsbereich befinden, gibt es strenge Regeln für Werbeaussagen, die beachtet werden müssen. Besonders in Deutschland gibt es Abmahnvereine, die nach unklaren oder irreführenden Aussagen suchen und diese dann abmahnen.

Die Wirkung unserer Produkte

Vorab sollte erwähnt werden, dass wir fest überzeugt sind (und zahlreiche Erfahrungen darin haben), dass die von uns erstellten Empfehlungen effektiv sind und den fortgeschrittensten Stand der Wissenschaft in Betracht ziehen. Nur leider ist das, was das Produkt kann und was man in der Werbung dazu behaupten darf, bisweilen unterschiedlich.

Wie eine Abmahnung abläuft

Auslöser ist immer eine nicht erlaubte oder irreführende Werbeaussage. Üblicherweise ausgelöst werden solche Verfahren durch breit gestreute Werbung wie TV oder Magazineinschaltungen und Social Media Werbung. Bloße Webseiten oder Verkaufsunterlagen wie im Direktvertrieb sind unserer Information nach noch nicht abgemahnt worden. Laut Angaben der Abmahnvereine stecken dahinter meist Mitbewerber, die verdeckt gegen die Werbung vorgehen wollen.

Üblicherweise kommt ein Schreiben vom Abmahnverein, in dem bestimmte Aussagen irreführend für den Kunden sind; der Verein verlangt die Unterfertigung einer Unterlassungserklärung, eine Gebühr von etwa € 200,00 und bei Wiederverwendung der zu unterlassenden Werbeaussage eine Strafe von ca. € 5.000,00. Man hat also die Wahl zwischen einem Gerichtsverfahren oder der Unterfertigung der Unterlassungserklärung.

Mit Unterfertigung der Unterlassungserklärung dürfen die beanstandeten Aussagen nicht mehr verwendet werden; beim Gerichtsverfahren besteht die Möglichkeit, dass Aussagen verboten werden, andere hingegen zulässig sind.

Der Vorteil an einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren ist, dass Rechtssicherheit in Bezug auf die verwendeten Werbeaussagen besteht.

Auf das Prozesskostenrisiko wird ausdrücklich hingewiesen. Der Ausgang eines Rechtsstreites hängt, unter Berücksichtigung der Vorjudikatur anderer Gerichte, von der Rechtsansicht des örtlich und sachlich zuständigen Gerichtes ab.

Bei den 4 Abmahnungen, mit denen wir in den letzten 13 Jahren zu tun hatten, zeigt sich folgendes Bild:

- 2 Unternehmen unterschrieben die Unterlassungserklärung für die möglicherweise wettbewerbswidrigen Aussagen, waren nicht mehr in der Lage zu werben und stellten den Verkauf ein.
- 2 Unternehmen ließen den Verein bei Gericht klagen; manche, aber nicht alle, Werbeaussagen wurden verboten, die anderen waren zulässig. Die Unternehmen führten den Verkauf ohne die unzulässigen Werbeaussagen fort.

Sollten Sie eine Abmahnung erhalten, melden Sie sich bitte sofort bei Novogenia; wir versuchen, Sie bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten!

Ihre Verantwortung

Novogenia kann für Ihre Werbeaussagen weder die Verantwortung noch eine Haftung übernehmen; alle Werbeaktionen und /oder wettbewerbsrelevante Aussagen für unsere Produkte unterliegen also Ihrem alleinigen unternehmerischen Risiko. Wir teilen mit Ihnen gerne unsere Erfahrungen und Meinungen und unterstützen Sie bei Abmahnungen; allerdings können wir mit den von uns gelieferten Informationen weder Rechtssicherheit garantieren noch eine Verantwortung dafür übernehmen.

Dieses Dokument enthält die Best Practices, die wir ermittelt haben.

Werben mit Bluttests

Bluttests sind weit verbreitet und schon lange Standard, also gibt es hier wenige Einschränkungen. Zulässige Werbeaussagen basieren auf folgenden Inhalten:

Produktbeschreibung

- Wir testen Blut.
- Wir diagnostizieren Mangel.
- Umfangreicher Bericht
- Ärztlicher Befund

Ergebnis-Ableitungen

- Wir geben Mikronährstoff-Empfehlungen.
- Wir geben Ernährungsempfehlungen.
- Wir personalisieren Nahrungsergänzungsmittel nach dem Ergebnis.

Wirkungsversprechen

- Lösung für deine Symptome

Werbeaussagen

- Ich bin oft müde, der Test hat bei mir Eisenmangel identifiziert und mir geholfen.
- Symptome der Mängel, die wir testen sind erlaubt.
- Quelle der Symptome von offizieller Stelle
- Auf Quelle referenzieren (*Die Ärztekammer Deutschland nennt Müdigkeit als eines der Symptome von Eisenmangel).
- Probenabnahme war super einfach, der Bericht ist verständlich und ich habe es weiterempfohlen.

Werben mit genetischen Tests

Gen-Tests sind neue Möglichkeiten und leider noch lange nicht Standard in allen Arztpraxen. An diesem Fakt reiten Abmahnvereine häufig herum, denn sie kritisieren grundsätzlich Technologien, die nicht von mehr als 50% (also die Mehrheit) der Experten / Ärzte als nützlich und sinnvoll in der Anwendung erachten. Dies ist eine Einstiegsbarriere für jede neue Technologie, mit der man umgehen muss. Deshalb haben Abmahnvereine ein besonderes Augenmerk auf DNA-Analyseprogramme.

Dabei gliedern sich DNA-Analysen aus Sicht der Abmahnvereine üblicherweise in 2 Bestandteile:

Typischerweise unangefochten:
Die Analyse der genetischen Eigenschaften

- Die Analyse und der Abgleich der Genanalyseergebnisse mit aktueller Wissenschaft.
- Die Ermittlung der genetischen Eigenschaften.

Typischerweise angefochten:
Das darauf basierende Handlungsprogramm

- Ernährungspläne basierend auf den Genen
- Sportpläne basierend auf den Genen
- Mikronährstoffempfehlungen basierend auf den Genen

Die Analyse und die genetischen Eigenschaften sind also nicht der Kritikpunkt. Es sind die daraus abgeleiteten Empfehlungen. Dies mag bei genauerem Hinsehen unsinnig wirken, wirkt sich jedoch wie folgt aus:

- Gentest beweist: Folsäure ist wirkungslos.
- Abmahnverein: Ist zulässig. Studien belegen das.
- Unsere Empfehlung: Nimm keine Folsäure, sondern die Wirksame Form Methylfolat.
- Abmahnverein: Wo ist die Studie, die beweist, dass diese Empfehlung wirkt?

Und grundsätzlich hat der Abmahnverein damit Recht. Es gibt nur wenige Wissenschaftler, deren Karriere von ihrer Forschung abhängt, die ihre Zeit und Energie in solche Forschung investieren. Obwohl es vollkommen logisch ist, dass dieser Handlungsweg zum Erfolg führt, kann man die fehlende Wissenschaft dazu kritisieren.

Ein weiteres Beispiel:

- Gentest ergibt, dass du durch Fettkalorien zu nimmst. Durch Kohlenhydratkalorien nicht.

  Abmahnverein: Ist zulässig. Studien belegen das.
- Unsere Empfehlung: Iss mehr Kohlenhydrate und weniger Fett zum Abnehmen.
  Abmahnverein: Wo ist die Studie, die beweist, dass diese Empfehlung wirkt?

Deshalb ist es zum einen wichtig, unsere Programme im richtigen Kontext zu verstehen: Der wissenschaftliche Teil der Analyse ist die Auswertung der Gene und die Ermittlung der genetischen Eigenschaften.

Der logische Schlussfolgerungsteil sind die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen unsererseits, die zwar logisch abgeleitet sind, die aber nicht dieselbe wissenschaftliche Basis haben wie der erste Teil.

Es ist wichtig, dass Sie diese Tatsache zum einen verstehen und zum anderen in der Werbung auch genauso kommunizieren.

Die sichere Variante

Werben mit genetischen Eigenschaften

Die sichere Variante der Werbung konzentriert sich also nur auf Aussagen, die sich auf die genetischen Eigenschaften beschränken. Hier sind die unkritischen Aussagen zusammen mit gekennzeichneten kritischen Aussagen als Beispiel:

- Wir analysieren deine Gene und ermitteln, ob du durch Fette oder eher durch Kohlenhydrate zunimmst.
- Du findest heraus, ob du aufgrund deiner Gene eher auf Sport oder auf Kalorienreduktion ansprichst.
- Du erfährst, ob dein Körper Folsäure aktivieren kann, damit es eine Wirkung hat.
- Du erfährst welche Talente dein Körper im Leistungssport hat und wie gut deine Muskeln auf Aufbautraining ansprechen.

Diese Einschränkung ist also zwar wichtig, aber nicht unbedingt hinderlich bei klarer Kommunikation. Die Aussage: „zu erfahren, ob man durch Fettkalorien zunimmt“ ist nahezu gleich überzeugend wie: „Zu erfahren, ob man man durch Fettkalorien zunimmt, und dann gesagt bekommen weniger Fett zu essen“

Die gewagtere Variante

Klare Kommunikation zur Wissenschaftlichkeit der Elemente

In dieser Variante wird der Gentest selbst wie oben beworben. Handlungsempfehlungen werden klar als Llgische Schlussfolgerungen und nicht als wissenschaftlich bestätigt beworben. Disclaimer werden allerdings von Abmahnvereinen kritisch betrachtet und nicht immer akzeptiert.

Hier ein paar Beispiele:

- Wir analysieren deine Gene und ermitteln anhand der aktuellen Wissenschaft, ob du durch Fette oder eher durch Kohlenhydrate zunimmst.
  Darauf basierend erstellen wir logische Schlussfolgerungen und Ernährungspläne, um diese Erkenntnisse zu nutzen. *
- Du findest heraus, ob du aufgrund deiner Gene eher auf Sport oder auf Kalorienreduktion ansprichst.
  Darauf basierend erstellen wir logische Schlussfolgerungen und Trainingspläne, um diese Erkenntnisse zu nutzen. *
- Du erfährst, ob dein Körper Folsäure aktivieren kann, damit es eine Wirkung hat.
  Darauf basierend empfehlen wir alternativ-Mikronährstoffe, die du stattdessen nehmen solltest. *
- Du erfährst welche Talente dein Körper im Leistungssport hat und wie gut deine Muskeln auf Aufbautraining ansprechen.
  Darauf basierend erstellen wir die einen angepassten Trainingsplan, um diese Erkenntnisse zu nutzen. *

Information zur Wissenschaft *

Dass Gene sich das Körpergewicht, die Effektivität bestimmter Abnehmstrategien und auf die Fähigkeit, mit bestimmten Nährstoffen umzugehen, auswirken, ist für jedes Gen durch mehrere wissenschaftlichen Studien belegt. Somit gelten die genetischen Eigenschaften, die durch diese Analyse ermittelt werden als wissenschaftlich bestätigt.

Die aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleiteten Anpassungen der Mikronährstoffdosierung oder Ernährungsempfehlungen erfordern für den eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis den sogenannten Goldstandard – das sind randomisierte, plazebokontrollierte Studien. Diese liegen bereits für Folsäure und Vitamin B2 vor, wurden jedoch noch nicht für alle genetischen Effekte in diesem Programm publiziert. Aus diesem Grund ist die genetische Anpassung der Mikronährstoffdosierung und die Lebensmittelbewertung als experimentelles Stadium zu verstehen. Deine optionalen Nahrungsergänzungsmittel werden somit wissenschaftlich an deinen Lebensstil, deine Blutwerte und zusätzlich experimentell an deine Gene angepasst – je nach Wahl deiner Analysen.

Diese Information gliedert die Werbeinhalte wie folgt:

Produktbeschreibung

- Wir testen DANN.
- Wir gleichen Ergebnisse mit heutigem Stand der Wissenschaft ab.
- Einblicke, welche Rolle deine Gene dabei spielen:
- Was dich dick macht.
- Welche Vitamine wirkungslos sein können.
- Ob du Gene hast, die in bestimmten Sportarten erfolgreicher sind.
- Ob du Gene hast, die deine Haut beeinflussen.
- Umfangreicher Bericht, der dir Ergebnisse erklärt.

Ergebnis-Ableitungen und Wirkungsversprechen

KRITISCH:

- Wir geben NEM-Empfehlungen
- Wir geben Ernährungsempfehlungen
- Wir Personalisieren NEM nach dem Ergebnis

Werbeaussagen

- Gene beeinflussen deinen Körper.
- Beeinflussen den Effekt / Spielen eine Rolle bei Fett in der Nahrung auf dein Körpergewicht.
- Diese Studie sagt das und das über deinen Gen-Typ.
- Zu diesen und diesen Eigenschaften tragen deine Gene bei.
- Wir testen deine Gene und zeigen dir wie sie dich beeinflussen (Auf Basis von der und der Studie).
- Du erhältst Bericht mit X Seiten, der dir erklärt, wie dich deine Gene beeinflussen.

Testimonial-Werbeaussagen

- Ich nehme leicht zu, jemand anderer isst dasselbe wie ich und nimmt nicht zu, der Gentest hat mir gesagt warum
- Ich wollte wissen, ob Folsäure aufgrund meiner Gene vl nicht wirkt.
- Ich wollte wissen, ob meine Gene mir mehr Muskelfasern, die für Ausdauer oder Kraftsport geeignet sind, gegeben haben.

KRITISCH:

- Wir helfen dir dann beim Abnehmen
- Du erhältst einen Ernährungsplan basierend auf deinen Genen
- Wir personalisieren NEM nach deinen Genen

Disclaimer *

Werben mit personalisierter Nahrungsergänzung

Die Europäische Union hat einen klaren rechtlichen Rahmen für die Behauptungen geschaffen, die über die Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln gemacht werden können, was für uns hilfreich ist. Die sogenannten Health Claims definieren genau, welche Effekte für jeden Wirkstoff beworben werden können. Eine Liste der Health Claims für die Wirkstoffe finden Sie in den Berichten.

Das bedeutet auch, dass es, unabhängig davon, wie viel Wissenschaft hinter einem Effekt steht, nicht erlaubt ist, diesen in der Werbung zu fördern, bis der Health Claim von der EFSA genehmigt wurde. Beschränken Sie sich daher auf die umfangreiche Liste der zulässigen Behauptungen.

In anderen Gebieten können andere Vorschriften gelten, die in diesem Dokument nicht behandelt werden.

Thema Personalisierung

Die Personalisierung basierend auf Lebensstil oder Blutwerten ist im Allgemeinen unproblematisch. Kritisch wird es erst bei der Personalisierung auf Basis der genetischen Analyse aus den oben beschriebenen Gründen. Aus diesem Grund gibt es zwei Varianten:

Die sichere Variante:

- Wir personalisieren nach deinem Lebensstil und deiner Ernährung.
- Wir personalisieren nach deinen Blutwerten.

Die gewagtere Variante:

- Wir personalisieren nach deinem Lebensstil und deiner Ernährung
- Wir personalisieren nach deinen Blutwerten
- Wir personalisieren experimentell nach deiner Genanalyse*
- Disclaimer *

Diese Information gliedert die Werbeinhalte wie folgt:

Produktbeschreibung

- X Vitamine, in handliche Tagesbeutel verpackt.
- Optimierte Aufnahme durch gute Rohstoffe und Pellet-Format.
- Personalisiert Nach Blut – Wissenschaftliche Laborergebnisse führen zur Personalisierung.
- Personalisiert nach Ernährung und Lebensstil – Fragebogen führt zur Personalisierung.
- Experimentelles Stadium:
- Studien deuten darauf hin, dass Gene Wirkung von Nährstoffen beeinflussen können.
- Noch nicht durch Gold Standard Studien bestätigt.

Wirkungsversprechen

- Siehe Health Claims

Kundenstatistiken

- X % würden es weiterempfehlen.
- X % haben wieder bestellt.
- Sind zufrieden

Testimonials – gezielt eingebaut

- Ich nehme es, weil ich trockene Haut habe
- Weil Health Claim: Hilft zu normaler Haut (muss Zink-Mangeleffekt sein – anerkannte Quelle (EFSA/Ärztekammer usw.).
- Ich hatte Mangel, das wurde erkannt und durch NovoDaily ist alles wieder im normalen Bereich.
- Bin zufrieden, habe es weiterempfohlen usw.
- Ich möchte mein Immunsystem stärken.
- Weil Health Claim: Trägt zu normalem Immunsystem bei.

Umgang mit Kundenbewertungen

Hat man ein Kundenbewertungssystem z.B. auf der Website, hat man keine Kontrolle darüber, ob ein Kunde unzulässige Aussagen trifft (z.B. „Produkt X hat mich geheilt“). Dies ist grundsätzlich zulässig, muss aber besonders gehandhabt werden.

Wenn Sie ein eigenes System haben, das Sie moderieren können

https://www.frag-einen-anwalt.de/Health-Claims-in-Artikelbewertungen--f338946.html

- Machen Sie einen klaren Hinweis, dass dies die Kundenmeinungen sind und Sie sich diese nicht zu eigen machen.
- Aussagen, die gegen die Health Claims Verordnung verstoßen sollten, gelöscht werden. (nicht zulässige Wirkungsversprechen).
- Wenn eine Bewertung massiv falsch ist, sollte eine korrigierende Antwort des Unternehmens angefügt werden.

Wenn Sie ein externes System haben, das Sie NICHT moderieren können

- Machen Sie deutlich, dass es sich um Kundenmeinungen handelt und dass Sie diese nicht unterstützen.
- Falsche Aussagen dürfen nicht gezielt nach oben gefiltert oder hervorgehoben werden.
- Wenn eine Bewertung massiv falsch ist, sollte wenn möglich, eine korrigierende Antwort des Unternehmens angefügt werden.